

予備独自問題 R2-16

(配点: 2)

月 日

月 日

搜索・押収に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

- ア. 司法警察職員は、搜索差押許可状に基づく被疑者方の搜索を実施中、被疑者の家族に対し、許可なく被疑者方に出入りすることを禁止することができる。
- イ. 裁判官は、被疑者が特定できていない段階でも、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、搜索差押許可状を発付することができる。
- ウ. 司法警察職員は、日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、搜索差押許可状の執行のため、人の住居に入ることはできないが、日没前に搜索差押許可状の執行に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができる。
- エ. 司法警察職員が搜索差押許可状に基づいて差し押さえることができる物は、裁判官の令状審査の時点で搜索場所に存在していた物に限られる。
- オ. 司法警察職員が領置することができる物は、所有者、所持者又は保管者が任意に提出した物に限られる。

1. ア ウ 2. ア オ 3. イ ウ 4. イ エ 5. エ オ

ア 正しい

222 条 1 項・112 条 1 項。差押許可状、記録命令付差押許可状又は搜索許可状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に入出入りすることを禁止することができる。出入禁止の相手方については、執行の立会権者（222 条 6 項、222 条 1 項・114 条）は、その性質上この処分の対象者から除かれるとされているが、被疑者の家族はこの処分の対象者から除かれていない。よって、捜査機関である司法警察職員は、搜索差押許可状の執行中は、被疑者の家族であっても許可を得ないで被疑者方に立ち入ろうとした場合、これを禁止することができる。

イ 正しい

搜索差押許可状には、被疑者の氏名を記載することが要求されている（219 条 1 項）。被疑者の氏名が明らかでないときは、人相、体格その他被疑者を特定するに足りる事項で被疑者を指示することができる（219 条 3 項・64 条 2 項）。もっとも、被疑事実の存在と証拠物存在の蓋然性は明確である場合でも、被疑者が特定できていないという状況は存在し得る。この場合でも、裁判官は、「正当な理由」（憲法 35 条 1 項）を審査し、判断することができるのであれば、搜索差押許可状を発付できる。

ウ 正しい

夜間の令状の執行はその旨の令状の記載がない限り許されないのが原則である（222 条 3 項・116 条 1 項）。その趣旨は、夜間における個人の私生活の平穏を保護しようとする点にある。しかし、司法警察職員は、日没前に搜索許可状又は差押許可状の執行に着手した場合、日没後でも、その処分を継続することができる（222 条 3 項・116 条 2 項）。その趣旨は、日没前に執行に着手したときは、既に私生活の平穏は乱されてしまっているから、そのまま夜間にわたって続行しても特に新たな法益の侵害を生じることにはならず、また途中で執行をやめなければならないとすると實際上執行の目的を達し得ないことがあり得ることから、これを避ける点にある。

エ 誤っている

令状裁判官は、「場所」（219 条 1 項）に対する搜索・差押えを許可する際には、令状の有効期間内に、同一管理権が及ぶ場所的範囲内において差し押さえるべき対象物等が存在する蓋然性を審査・判断しており、場所的範囲内の対象物が変動することも考慮して令状を発付している。よって、搜索差押許可状に基づく搜索・差押えの対象となり得るのは、令状発付時にその場所に存在したものに限られず、処分実行時においてその場所に存在する物も搜索・差押えの対象とすることができる。判例（最決平 19.2.8、百選 22 事件）も、搜索場所を被疑者宅とする搜索差押許可状の執行中に、宅配便配達員により被疑者宅に配達され、被疑者が受領した荷物につき、前記許可状により搜索できるとする。

オ 誤っている

221 条は、司法警察職員は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物を領置することができるとしている。その趣旨として、遺留物は当初分からなくても後に証拠物たることが判明する場合が多いこと、任意提出物については一括して多くの物が提出された場合にひとまずその全部を保有しておく必要がある、ということが挙げられる。よって、司法警察職員が領置できるのは、任意提出物に限られず、遺留物も領置できる。

以上により、誤っている記述はエとオであり、したがって、正解は肢 5 となる。